清城区“7·22”一般道路交通事故调查报告

2023年7月22日6时22分许，位于240国道清远市清城区源潭镇连安村委会路口路段，赣C3671D号重型半挂牵引车牵引赣C032C挂号重型自卸半挂车与一辆无号牌二轮电动车发生碰撞，造成二轮电动车驾驶人死亡、车辆损坏。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于7月24日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、源潭镇人民政府等有关单位组成清城区“7·22”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

涉事企业：樟树市联鑫汽车运输服务有限公司（以下简称“联鑫公司”）：社会信用代码：91360982MA3950UC7N；地址：江西省樟树市经楼镇经繁路19号101室。

（二）事故车辆情况

1、赣C3671D号重型半挂牵引车所有人：樟树市联鑫汽车运输服务有限公司，品牌：解放牌；车辆识别代号：LFWSRXSJ6MAC02703；发动机号：7620L078821；商业保险单号：12210003901937675228；强制保险单号：12210003901937675237；有效期至2024年2月22日止；保险公司：中国平安财产保险股份有限公司宜春市宜阳支公司。

2、无号牌二轮电动车所有人：陈某娇；厂牌型号：TDT943Z；电动机号：ZX48V400W2003504861。

（三）涉事人员情况

1、赣C3671D号重型半挂牵引车驾驶人邓某添，男，43岁，住址：广东省清远市清城区******；驾驶证号：44180219800******0；准驾：A2。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2、清远无号牌二轮电动车驾驶人陈某娇，女，59岁，身份证号：44180219640******2；住址：广东省清远市清城区******。

（四）事发道路环境及车辆鉴定情况

1、事故现场位于240国道2489KM（清城区源潭镇连安村委会

路口），道路呈南北走向，沥青，双向四车道，路面完好，视线良好。

2、事故发生后，市公安局清城分局交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆和二轮电动车的安全技术状况进行检验鉴定意见为：

（1）赣C3671D号重型半挂牵引（赣C032C挂）的制动系统和转向系统均符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》标准规定；行驶系统不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第9.1.3条的相关规定；照明信号装置不符合（GB7258-2017）《机动车运行安全技术条件》第8.1.1条的相关规定。

（2）无号牌二轮电动车的制动系统不符合（GB17761-2018）《电动自行车安全技术规范》第6.1.2条的相关规定；转向系统和行驶系统均符合（GB17761-2018）《电动自行车安全技术规范》标准规定；照明信号装置部分机件损坏为本次事故所致，其余符合（GB17761-2018）《电动自行车安全技术规范》标准规定。

3、对无号牌二轮电动车的车辆属性进行检验鉴定意见：无号牌二轮电动车属于非机动车。

4、对赣C3671D号重型半挂牵引（赣C032C挂）与无号牌二轮电动车的事故碰撞形态（过程）进行检验鉴定意见为：

（1）赣C3671D号重型半挂牵引（赣C032C挂）在右转弯驶入南北道路后由北往南行驶（骑跨右侧路肩分道线），无号牌二轮电动车在南北道路右侧路肩内由北往南行驶；两车逐渐

接近，赣C3671D号重型半挂牵引（赣C032C挂）行驶至事发地点停于道路右侧（车体骑跨右侧路肩与行车道分道线）等待左转掉头(车体大部分位于路肩内)，无号牌二轮电动车行驶至此其前部与路边反光柱碰撞后向左侧翻到；随即，赣C3671D号重型半挂牵引（赣C032C挂）开始左转掉头，其车体后轮胎组与无号牌二轮电动车发生接触碾压/挤压。

（2）两车碰撞点地面位置应位于北向南道路右侧路肩内、无号牌二轮电动车翻到划痕末端灯具碎片散落物附近路面处（距路边缘约为100-120cm）。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年7月22日凌晨6时许，邓某添驾驶赣C3671D号重型半挂牵引车牵引赣C032C挂号重型自卸半挂车在清城区源潭镇佛清从公路工地卸完石粉后，驶入240国道北往南（源潭至银盏）方向行驶，6时22分途经清城区源潭镇连安村委会路口，驾驶车辆靠道路最右侧路肩左转驶入对面车道（银盏往源潭）时，与同向尾随行驶由陈某娇驾驶的无号牌二轮电动车发生碰撞碾压，造成陈某娇死亡，车辆损坏。

（二）事故应急处置情况

2023年7月22日6时22分，清城区交警大队源潭中队接警，到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展事故现场的勘验工作，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安清城分局交警大队调解，邓某添赔偿死者家属 7.6 万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

直接原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第 4418021202300005 85 号:

1、赣 C3671D 号重型半挂牵引（赣 C032C 挂）驾驶人邓某添，驾驶机件不符合技术标准的机动车未按操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第二十二条第一款关于“机动车驾驶人要做到遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是导致此事故发生的一部分过错。

2、无号牌二轮电动车驾驶人陈某娇，驾驶制动不符合安全技术标准的无号牌非上路行驶，且没有遵守相关法律法规，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十八条第三款关于“非机动车的外形尺寸、质量、制动器、车铃和夜间反光装置，应当符合非机动车安全技术标准。”、第十八条第一款关于“依法应当登记的非机动车，经公安机关交通管理部门登记后，方可上路行驶。”及第五十七条关于“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车的内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车道的右侧行驶”之规定，是导致此事故发生的另一部分过错。

3、邓某添承担此事故的同等责任；陈某娇承担此事故的同等责任。

（二）事故性质

经调查认定：清城区“7·22”一般道路交通事故是一起经营性生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1、赣C3671D号重型半挂牵引（赣C032C挂）驾驶人邓某添，在通过道路路口掉头时，未仔细观察车辆两侧安全驾驶，对事故发生负有同等责任。建议公安机关按 照有关的法律法规追究其法律责任。

2、无号牌二轮电动车驾驶人陈某娇，驾驶非机动车上道路行驶，未按规定在非机动车道内靠右行驶，对事故发生负有同等

责任，鉴于其已在事故中死亡，建议公安机关免于追究其法律责任。

3、联鑫公司是否认真履行安全生产主体责任，对事故负有责任。建议江西省樟树市安委办组织相关职能部门，对该公司按照相关法律法规进行调查处理。

4、联鑫公司法定代表人是否依法履行安全生产主要负责人职责，对事故负有责任。建议江西省樟树市安委办组织相关职能部门，对该法定代表人按照相关法律法规进行调查处理。

五、事故防范措施意见建议

各街镇职能部门要强化对辖区内的道路交通安全教育宣传工作，今年上半年我区街镇省道、县道频繁发生老年人驾驶电动车、行人在通过路口时不安全行为，导致道路交通事故的发生。各街镇职能部门要吸取事故教训，分析原因，有针对性开展对村、居的道路交通安全宣传教育工作，加强日常对道路检查巡查，严力查处无证驾驶、无牌车辆上路行驶和行人的违规行为，减少辖区内的道路交通事故频发多发。

2、道路交通运输业户要严格履行安全生产管理主体责任，要加强驾驶人员的安全教育培训，提升安全文明驾驶意识，要落实道路运输车辆隐患排查，杜绝车辆“带病”运输经营，同时要加强实时动态监控工作车辆严禁超限、超载、超速以及疲劳驾驶行为，防范道路交通事故发生。

清城区“7·22”一般道路交通事故调查组

2023年12月20日